

Bản án số: 55/2025/HS-ST
Ngày 05/12/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 – ĐẮK LẮK**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Lệ Siêng

Các Hội thẩm nhân dân: ông Lý Công Nguyên và ông Trần Đại Minh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy Dung – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 – Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Đắk Lắk tham gia phiên tòa:
ông Đặng Quốc Cường - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 – Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 60/2025/TLST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2025/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Đức L – sinh năm 1990; ĐKNKTT và chỗ ở: số nhà G, T, tổ dân phố C, xã C, tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; cha: Nguyễn Danh T – sinh năm 1959 và mẹ Bùi Thị Thanh L1 - sinh năm 1962; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Nguyễn Văn R, sinh năm 1968; Trú tại: thôn P, phường Đ, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ Lê Thị D – sinh năm 1969; Địa chỉ: thôn P, phường Đ, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

2/ Nguyễn Thị Bích P – sinh năm 1986; Địa chỉ: khu phố A, phường Đ, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

3/ Phạm Văn T1 – sinh năm 1980; Địa chỉ: khu phố A, phường Đ, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

4/ Mai Thị X – sinh năm 1994; Địa chỉ: G T, xã C, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt.

5/ Đặng Trần Tú U, sinh năm 1991; Địa chỉ: A Đ, phường B, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

6/ Nguyễn Thị Mỹ T2, sinh năm 1980; Địa chỉ: thôn P, xã H, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

- Người làm chứng: Đào Tất T3 - sinh năm 1985; Địa chỉ: khu phố Đ, phường T, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ ngày 29/3/2025, Nguyễn Đức L có giấy phép lái xe hạng B2, điều khiển xe ô tô con biển số 47A-718.10 (xe của chị Mai Thị X) chở Đặng Trần Tú U, Mai Thị X và cháu N Bảo C đi từ Buôn Ma T4 đến T để du lịch. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, L điều khiển xe đi về đến Km 01+700m Quốc lộ B thuộc khu phố Đ, phường T, tỉnh Đắk Lắk, lưu hành hướng Tây - Đ, lúc này có xe mô tô biển số 86L2-0094 do anh Nguyễn Văn R điều khiển lưu hành phía trước cùng chiều, L điều khiển xe ô tô chạy vượt xe mô tô nhưng không đảm bảo an toàn, không báo hiệu khi vượt xe phía trước nên phần thân bên phải của xe ô tô biển số 47A – 718.10 va vào kính chiếu hậu bên trái của xe mô tô biển số 86L2-0094 làm ông R ngã xuống đường bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện C1.

Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 168/KLTTCT-PYPY ngày 17/5/2025 và Kết luận giám định bổ sung số 71/KLTTCT-PY02 ngày 04/9/2025 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Đ, kết luận Nguyễn Văn R bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 85%.

Vật chứng vụ án: Tạm giữ và đã trả lại xe ô tô con hiệu Ford biển số 47A-718.10 và các giấy tờ kèm theo cho chủ sở hữu chị Mai Thị X; đối với xe mô tô biển số 86L2-0094 Cơ quan điều tra đã chuyển, bàn giao phòng C2 công an tỉnh tỉnh Đ để xử lý vi phạm hành chính.

Về dân sự: Bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn R 92.000.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Tại Cáo trạng số 08/CT-VKSKV11 ngày 07/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với Nguyễn Đức L và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức L từ 12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã C, tỉnh Lâm Đồng để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Hình phạt bổ sung: không xét.

Về dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xét.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng B2.

Bị cáo Nguyễn Đức L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị hại Nguyễn Văn R trình bày: bị hại tự ý lấy xe mô tô biển số 86L2-0094 của anh Phạm Văn T1 tham gia giao thông, từ ngày xảy ra tai nạn bị cáo Nguyễn Đức L đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc, bồi thường số tiền 92.000.000đ cho bị hại, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già nên bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lê Thị D, Nguyễn Thị Bích P trình bày: từ ngày xảy ra tai nạn bị cáo Nguyễn Đức L đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc, bồi thường số tiền 92.000.000đ cho bị hại, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Phạm Văn T1 trình bày: chiếc xe mô tô biển số 86L2-0094 là của chị Nguyễn Thị Mỹ T2 cho anh T1 nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, trong thời gian sửa chữa xe, bị hại lấy xe sử dụng lúc nào anh T1 không biết, hiện nay anh T1 đã nhận lại chiếc xe và đã bán, anh T1 không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Đặng Trần Tú U trình bày: chị U, cùng chị X và con trai chị X cùng đi trên xe ô tô biển số 47A-718.10, những người trên xe không ai bị thương tích gì, không có yêu cầu bồi thường.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi tố tụng và các quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Đắk Lắk đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các đương sự không có

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Bị cáo và những người tham gia tố tụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ và chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo, xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan các tài liệu điều tra thu thập đầy đủ có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định như sau: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/3/2025, tại Km 01+700m Quốc lộ B thuộc khu phố Đ, phường T, tỉnh Đắk Lắk, bị cáo Nguyễn Đức L, có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô biển số 47A.718.10 vượt xe phía trước nhưng không báo hiệu, không đảm bảo khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông tổn hại sức khỏe của ông Nguyễn Văn R tỷ lệ 85%, là đã vi phạm khoản 5 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. HĐXX đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Đức L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, với tình tiết định khung “Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”, theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, như bản cáo trạng số 08/CT-VKSKV11 ngày 07/11/2025 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, do đó cần phải xử lý nghiêm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, cũng như tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại có một phần lỗi nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình.

[5] Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội với lỗi vô ý, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà yên tâm cải tạo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường số tiền 92.000.000đồng, bị hại không có yêu cầu gì thêm nên không xét.

[7] Đối với bà Mai Thị X là chủ xe ô tô biển số 47A - 718.10, không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên HĐXX không xem xét.

[8] Xe mô tô biển số 86L2-0094 bà Nguyễn Thị Mỹ T2 mua của tiệm xe cũ tại thành phố P, tỉnh Bình Thuận, rồi cho lại ông Phạm Văn T1 nhưng chưa làm các thủ tục sang tên. Bị hại Nguyễn Văn R tự ý sử dụng xe trong khi chưa có giấy phép lái xe, xe mô tô không thiệt hại nhiều nên không yêu cầu bồi thường thêm.

[9] Về xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo Nguyễn Đức L 01 giấy phép lái xe hạng B2, số 670244007990 cấp cho Nguyễn Đức L ngày 13/8/2024 (Lưu tại hồ sơ vụ án)

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Đức L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260 BLHS; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức L 01 (một) năm 06 (tháng) tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Đức L cho Ủy ban nhân dân xã C, tỉnh Lâm Đồng nơi bị cáo thường trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Đức L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của [Luật thi hành án hình sự](#) lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. **Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án**

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo

2. Về trách nhiệm dân sự: không xét.

3. Về xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo Nguyễn Đức L 01 giấy phép lái xe hạng B2, số 670244007990 cấp cho Nguyễn Đức L ngày 13/8/2024 (Lưu tại hồ sơ vụ án).

4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Bị cáo Nguyễn Đức L phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt, niêm yết hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người TGT;
- VKSND khu vực 11 – Đắk Lắk;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- PV 06 và PC 02 – CA tỉnh Đắk Lắk;
- THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu hồ sơ.

Phan Thị Lệ Siêng